

1515933-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190185/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26120327 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2190185 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RAMOS DA SILVA.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515933-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190185/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26120327 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2190185 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RAMOS DA SILVA.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

LUCAS RAMOS DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, em 13 de julho de 2022, por volta de 19h50min, à Rua Desembargador Rocha Portela, nº 950, Arthur Alvim, nesta

Cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com cinco indivíduos não identificados, teria subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça, a motocicleta JTA Suzuki Strom 1000, de placas GF05A60, São Paulo/SP, vermelha, avaliada em R\$ 45.639,00 (cf. auto de exibição e apreensão de fls.14), pertencente à vítima Ivanilson Albuquerque Santos.

Diz a denúncia que LUCAS e um dos comparsas não identificados, abordaram a vítima, que conduzia a motocicleta em via pública, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do motociclo, em ação assistida por comerciante que acionou a polícia militar, o que permitiu a prisão do primeiro, quem em solo policial, foi reconhecido como autor do delito.

Recebida a denúncia, em 26 de julho de 2022 (fls. 49/50), o réu foi citado (fls. 79) e apresentou resposta à acusação (fls. 98), que não impediu o prosseguimento da ação penal, à falta das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária (fls. 103).

Durante a instrução, além da vítima, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA postulou pela improcedência da ação, por insuficiência probatória, e, em caso de condenação, formulou pleitos subsidiários.

É o relatório.
D E C I D O.

A ação penal é procedente, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

A materialidade está provada, nos autos, pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9), pelos autos de prisão em flagrante (fls. 1/2) e exibição, apreensão (fls. 14) e pela prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, não obstante a negativa esboçada em juízo.

Em interrogatório judicial, o réu disse que tinha acabado de sair da casa da namorada quando "tomou abordagem da polícia". Não cometeu o roubo e não estava com motocicleta alguma. Não tem antecedentes criminais e estava trabalhando fazendo bicos em lava-rápido, finalizou.

A negativa não convence, porque completamente divorciada do contexto probatório.

A vítima Ivanilson Albuquerque, após reconhecer o réu como autor do delito, disse que conduzia a sua motocicleta quando foi surpreendido por cerca de seis indivíduos, que se aproximaram em outras em outras motocicletas e anunciaram o assalto, determinando a entrega do seu veículo e do seu capacete. Com relação ao réu, disse que ele estava de blusa preta e usava o capacete com a viseira aberta, o que permitiu o reconhecimento, inclusive na delegacia de polícia. Acentuou que os assaltantes foram bastante agressivos, segurando-o e perguntando-lhe se estava armado. Afirmou que o réu foi preso ao abandonar a sua motocicleta, de acordo com os policiais, mas o garupa conseguiu fugir.

A vítima, pessoa idônea, prestou declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. As palavras da vítima, em delitos patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

No particular, cumpre trazer à colação trecho de V. Acórdão prolatado pelo extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que, consagrando a relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, tem inteira aplicação ao caso "sub judice"

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (JUTACRIM 90/362)

As testemunhas Ivan Anderson e Rafael medeiros, policiais militares, foram uníssonos ao afirmar que tomaram conhecimento, via COPOM, de roubo de motocicleta e deram início ao patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos, um deles o réu, único a ser detido, após queda do veículo. Afirmaram que o réu foi preso perto do local dos fatos e próximo dele estava o capacete roubado da vítima, sendo que o segundo policial militar atestou a admissão informal da prática do delito, no local da detenção.

Não se revelam indícios de arbitrariedade nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, que ouvidas sem oposição de contradita e após regular compromisso, apresentaram relatos seguros sobre os fatos, de acordo com o restante da prova produzida nos autos. Acerca da relevância de depoimento de policiais em juízo:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Limitaram-se os policiais militares a esclarecer em que circunstâncias o réu foi detido imediatamente após comunicação do roubo por popular, enfatizando queda da motocicleta pertencente à vítima e encontro do capacete roubado ao lado dele, no local do acidente. Um dos policiais, ainda, assegurou a admissão informal, pelo réu, do delito praticado.

Ao final das duas fases de persecução penal, restou provado que o réu, agindo em unidade de desígnios com o comparsa, mediante grave ameaça, subtraiu motociclo da vítima. A majorante relacionada ao concurso de agentes crestou clara- o réu e pelo menos mais cinco comparsas não identificados se apoiaram moral e materialmente, dividindo tarefas voltadas à consumação do delito, o que foi indispensável à consumação do delito de roubo.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, pela prática do delito de furto, em concurso de agentes, previsto no artigo 157, § 2º II do Código Penal, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, não se revela dolo anormal à espécie, razão por que fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, a menoridade relativa (19 anos) não têm o condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal. Na derradeira fase, provadas a causa de aumento descrita pela denúncia - concurso de agentes - de rigor o aumento, de 1/3, estabelecendo definitivas as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar LUCAS RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito pelo artigo 157, § 2º, II do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

À vista das diretrizes do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, anotando a natureza do delito, de roubo, causador de instabilidade social notória.

A propósito da adequação do regime prisional:

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias” (STF R.H.C. nº 65.501/SP RTJ 123/547).

Sem comprovação dos requisitos objetivo e subjetivo indispensáveis ao pronunciamento da detração provisória.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se
São Paulo, 14 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA